

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



SELVÍRIA

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS.....	8
3.2 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE... ..	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2 COLETA SELETIVA	12
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	14
4.5.1 <i>Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares</i>	<i>14</i>
4.5.2 <i>Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana .</i>	<i>17</i>
4.5.3 <i>Passivos Ambientais</i>	<i>18</i>
4.5.4 <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	<i>19</i>
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	19
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	20
4.8 LIMPEZA URBANA	21
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5 RECEITAS	23
5.1 . TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	23
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	23



6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	25
6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	25
6.1.1 RECEITAS.....	25
6.1.2 Transferências Federais.....	27
6.1.3 Transferências Estaduais.....	27
6.1.4 Receitas Próprias.....	27
6.1.5 DESPESAS.....	28
6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7 SITUAÇÃO JURÍDICA.....	33
8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	33
9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	36
9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	36
9.1.1 Unidade de Compostagem	37
9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	37
9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	38
9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38
9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão utilizado na coleta de RSD.....	11
Figura 2: Catadores de recicláveis na área de transbordo.....	13
Figura 3: Estrutura de prensagem e recebimento dos resíduos recicláveis (agente privado).....	13
Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 5: Contêiner utilizado no transbordo dos RSD de Selvíria-MS.....	15
Figura 6: Situação da destinação final em 2016.....	17
Figura 7: Situação Atual.....	17
Figura 8: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.	17
Figura 9: Disposição a céu aberto de resíduos da construção civil (RCC).	18
Figura 10: Disposição de galhadas e resíduos da limpeza urbana em área próxima ao lixão desativado.	18

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Selvíria-MS.	22
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Selvíria – MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Selvíria média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Selvíria.	26
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Selvíria média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Selvíria.....	30
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Selvíria.	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Selvíria-MS.	32

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Selvíria-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Selvíria-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Selvíria-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Selvíria-MS.	13
Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	15
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	20
Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	21
Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	24
Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Selvíria-MS nos anos de 2019 e 2020.	24
Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	28
Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. ...	31
Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Selvíria – MS.	34

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Selvíria-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Selvíria-MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Selvíria-MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Selvíria-MS	22 K, 455748 m E, 7748182 m S
02	Lixão desativado e área de transbordo de resíduos	22 K, 454497 m E, 7747239 m S
03	Local de implantação da futura Unidade de Triagem dos Resíduos (UTR) e estação de transbordo	22 K, 447847 m E, 7738826 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Selvíria-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

3.1 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Selvíria-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual	José Fernando Barbosa dos Santos
Prefeito (Época da visita)	José Fernando Barbosa dos Santos
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	6.529
População Urbana (Projeção PGIRS 2019)	5.239
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,49
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2014)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2014)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.2 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Selvíria foi elaborado no ano de 2014. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Selvíria:

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar e implantar Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2015 - 2016
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projetar, implantar e operar Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)	2015 - 2034
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projetar, implantar e operar Unidades de Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos (UC)	2015 - 2034
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Incentivar a organização de cooperativas e associações de catadores	2015 - 2034
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Taxa vinculada ao IPTU. Adequação da taxa ao método de cálculo de taxa/tarifa definida no plano	2016 - 2017

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PMGIRS	
		Descrição / Prazo	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em lixão	Elaborar estudos e análises de viabilidade na implantação de Aterro Sanitário	2015
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Os resíduos são coletados por empresa terceirizada e levados para serem tratados em outro município (de agosto a dezembro de 2014) e antes dessa data os resíduos eram dispostos, sem tratamento, em uma área restrita no lixão.	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde	2015 - 2034
6.3 Resíduos da Construção Civil	A prefeitura, por meio de contrato de locação com empresa terceirizada, disponibiliza o gerenciamento do aluguel de caçambas e destina os resíduos ao lixão	Prover a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)	2015 - 2034
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Serviço realizado, apenas nas vias pavimentadas, sob responsabilidade da secretaria municipal de obras; disposição final no lixão municipal	Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes; Garantir a disponibilidade de veículos coletores e equipamentos adequados para os serviços de limpeza Pública	2015 - 2034
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos de Estação de Tratamento de Água e Esgoto	2015 - 2034
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de lixão em operação	Encerramento do lixão; Elaborar e implantar o plano de recuperação da área do lixão; Recuperar, monitorar e valorizar a área do lixão	2014/ 2015 - 2016/ 2015 - 2034
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar o plano de recuperação - PRAD da área do lixão	2015 - 2016
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Estudos e análises de viabilidade na implantação de Aterro Sanitário	2015
10. Estudo de gravimetria	Inexistente	Considerando como referência o estudo de gravimetria já realizado no município de Guia Lopes da Laguna - MS	-

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Selvíria-MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo a equipe de motorista e garis composta por funcionários da própria prefeitura e o caminhão locado por meio do Contrato nº 098/2018 com a empresa Prime Soluções e Empreendimentos Ltda EPP. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo médio mensal despendido pela administração para execução deste serviço é de R\$ 15.425,70/mês, contemplando gastos com pessoal e locação do caminhão coletor, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e transporte de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (1 motorista e 3 garis)	Direta	R\$ 6.428,70
Locação e Manutenção do Caminhão Coletor	Indireta	R\$ 8.997,00
CUSTO TOTAL =	Mista	R\$ 15.425,70

Durante visita técnica, foi possível registrar imagem do caminhão coletor dos RSD, conforme demonstrado na figura 1.



Figura 1: Caminhão utilizado na coleta de RSD.
 Fonte: TCE-MS, 2019.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Selvíria-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	77,8
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	7
Recurso para compra do caminhão	Não
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	4 (1 motorista e 3 garis)
Número de Gari	3
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	20%
Frequência de Coleta Bairros (Dias por semana)	6
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (Dias por semana)	6
Frequência de Coleta Distritos (Dias por semana)	6
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	5.239
Nº habitantes/gari	1.746

² Geração média mensal de RSD referente ao período de março de 2018 a maio de 2019.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Tonelada mensal de RSD/gari	25,94
Tonelada diária de RSD/gari	0,85
Proporção de Habitantes Atendidos	80,24%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 15.425,70
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 198,25
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 2,94

Analisando a tabela acima, verifica-se que o valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis (20%), está em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15 (Atividades e Operações Insalubres), que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação impactará no custo estimado dos serviços.

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Selvíria-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis é realizada por meio de catadores informais que atuam diretamente na área onde é realizada a descarga e transbordo dos RSD (Figura 2). Depois de segregados e acondicionados em bags, os materiais recicláveis são comercializados pelos catadores com um agente intermediário privado, cuja estrutura localiza-se no próprio município (Figura 3).



Figura 2: Catadores de recicláveis na área de transbordo.

Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 3: Estrutura de prensagem e recebimento dos resíduos recicláveis (agente privado).

Fonte: TCE-MS, 2019.

Como se pode ver na figura 2, o município de Selvíria-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ativa, fazendo com que os serviços de triagem sejam realizados a céu aberto e em condições insalubres, sem nenhuma estrutura física. Como a triagem é realizada informalmente, não foi possível obter e estimar o quantitativo de materiais recicláveis que são segregados e comercializados pelos catadores. Salienta-se que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais da triagem de recicláveis no município de Selvíria-MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Selvíria-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	A céu aberto na área de transbordo dos RSD/Antigo Lixão
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores
Número de Triadores/Catadores	7
Número de habitante urbano por Catadores	748
Os catadores recebem recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Selvíria produz um percentual de matéria orgânica de 55,03% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

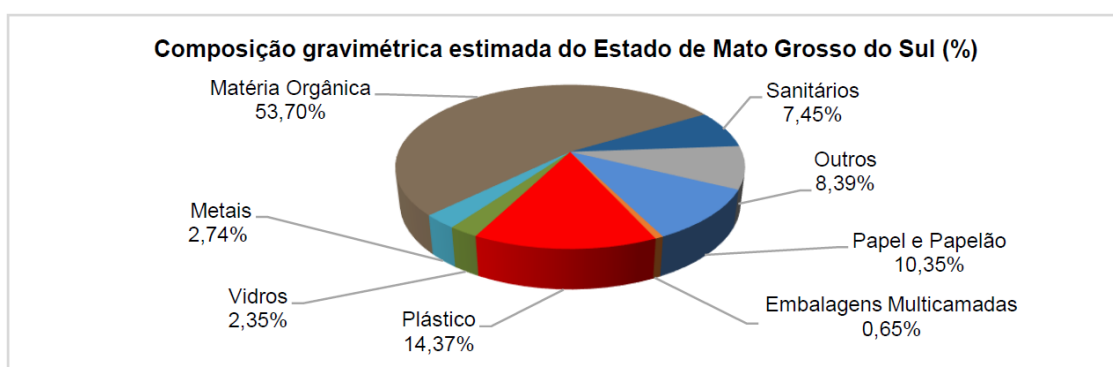


Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Selvíria-MS.

4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares

A disposição final dos RSD gerados no município de Selvíria - MS é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final no aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas-MS, forma esta considerada ambientalmente adequada. A execução de tal serviço se dá de forma indireta (contratado com terceiros) pela empresa Kurica

Ambiental, sob o Contrato nº 151/2017. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o valor médio mensal despendido pela administração é de R\$ 13.479,74/mês para realização da destinação final.

À época da visita técnica, o município de Selvíria-MS ainda não possuía estrutura de área de transbordo, sendo os contêineres alocados diretamente no solo da área do lixão desativado, conforme demonstrado na figura 5.



Figura 5: Contêiner utilizado no transbordo dos RSD de Selvíria-MS.

Fonte: TCE-MS, 2019.

A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Selvíria-MS:

Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo
Forma de Contratação do Aterro	Lei 8666
Município situado o Aterro	Três Lagoas - MS
Empresa Responsável DF	CTR Buriti
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	155 km
Custo DF (ton.)	R\$ 86,02
Custo DF (mês)	R\$ 6.420,81
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,23

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Custo Transporte (ton.)	R\$ 177,32
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	-
Custo Transporte (mês)	R\$ 13.479,74
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,57
Custo Total (ton.)	R\$ 263,34
Custo Total (mês)	R\$ 19.900,55
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,80
Nº. de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica (kg/m ³)	359
Quantidade Média de RSD (rejeitos e orgânicos) enviados para o aterro sanitário (ton./mês)	77,8 (média de mar/18 – mai/19)

Conforme descrito na tabela 7, o município tem destinado em média 77,8 toneladas/mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário CTR Buriti, perfazendo uma geração *per capita* de **0,49 kg/hab.dia**. Tais valores são condizentes com os normativos técnicos e levantamentos realizados por esta consultoria, e indicam que a prefeitura de Selvíria-MS tem dado a devida destinação final dos RSD gerados no município.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2019), verifica-se que houve **progresso** na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 6: Situação da destinação final em 2016.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 7: Situação Atual.
Fonte: TCE-MS, 2019.

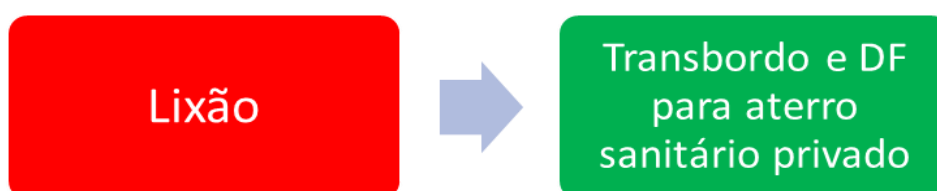


Figura 8: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual.

Tendo em vista que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentado diretamente no solo do antigo lixão, recomenda-se a implantação de estrutura de estação de transbordo dotada de rampa e cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil e limpeza urbana

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto em uma área junta ao lixão desativado de RSD. Da mesma forma, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana também são dispostos de forma inadequada junto à referida área. Essa situação é apresentada nas figuras 9 e 10.



Figura 9: Disposição a céu aberto de resíduos da construção civil (RCC).

Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 10: Disposição de galhadas e resíduos da limpeza urbana em área próxima ao lixão desativado.

Fonte: TCE-MS, 2019.

4.5.3 Passivos Ambientais

No tocante a questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴, o município de Selvíria possuía uma área em que se localiza o lixão municipal utilizada para disposição final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), bem como de Resíduos de Construção Civil (RCC), Limpeza Urbana (RLU) e Resíduos Volumosos (RV), nas coordenadas 454366.00 m E e 7747289.06 m S - Zona 22. Conforme vistoria *in loco* a área do lixão foi transformada em uma área de transbordo, ilustrado na Figura 6 do item 4.5.1. Verifica-se que essa mesma área ainda continua recebendo resíduos da construção civil e de limpeza urbana de forma ambientalmente inadequada, de acordo com no item 4.5.2.

Diante do que foi mencionado e demonstrado nos subitens anteriores ressalta-se que, mesmo com o progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares a partir da extinção do antigo lixão substituído pela atual área de transbordo, o município conta ainda com uma área de passivo ambiental. O antigo vazadouro a céu aberto ainda permanece recebendo resíduos de construção civil e limpeza urbana. Dessa forma, cabe reforçar a necessidade de adequação da operação da área de Transbordo, visto que os contêineres

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

utilizados ficam a céu aberto, expostos a diversas intempéries e assentados diretamente no solo do antigo lixão.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município de Selvíria, no que concerne ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), ainda não possui planejamento para recuperação da área do antigo lixão (atual área de Transbordo), uma vez que não há registro de requerimento de autorização ambiental referente à PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) até o momento da elaboração deste relatório. Observa-se a existência de um processo de licenciamento ambiental da Usina de Triagem e Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos – UPL em fase de requerimento de Licença de Implantação e Operação (LIO) em análise pelo IMASUL.

Como foi observado, a recente vistoria in loco ainda identificou o acúmulo de resíduos a céu aberto nas proximidades dos contêineres da área de Transbordo que foi implantada

Nesta área do antigo lixão. De acordo com informações do órgão ambiental do estado, IMASUL, atualmente o município ainda não deu entrada no processo de recuperação da área do lixão.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Selvíria são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Selvíria, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETEs) nem Estação de Tratamento de Água (ETAs).

Por não haver sistema de coleta e tratamento do esgoto gerado, os munícipes utilizam-se de fossas sépticas para disposição dos efluentes sanitários. O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos de tratamento de água e esgoto, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que, quando existentes, a prefeitura verifique como esses resíduos são dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Selvíria-MS são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa A.F. Fernandes Ambiental-ME. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 2.448,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 8:

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	A.F. Fernandes Ambiental ME (Contrato nº 09/2017)
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	1 estabelecimento público de saúde
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	A.F. Fernandes Ambiental ME
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

A coleta dos RSS é realizada quinzenalmente em um abrigo localizado no Centro de Especialidades Médicas (CEM). Durante visita técnica, averiguou-se que os **estabelecimentos privados de saúde, como farmácias e clínicas privadas encaminham seus RSS para o referido abrigo de resíduos no CEM**, que são coletados posteriormente pela empresa contratada pelo município. Tal fato acaba onerando a prefeitura, que ao final das contas executa, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de **empreendimentos privados**, deixando de atender ao que estabelece o **§2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010**.

Durante visita técnica, não foram apresentados os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final (CDF) dos RSS, sendo recomendável a solicitação por parte da prefeitura, de tais documentos, a fim de atestar a devida execução do serviço contratado.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana são realizados de forma indireta, por meio da empresa **Suporte Construções e Serviços Ltda EPP**, sob o Contrato nº 112/2018. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo médio mensal despendido pela administração é de R\$ 53.982,00/mês com o serviço mencionado.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Selvíria-MS e executados pela empresa terceirizada são: varrição manual, capina manual, roçada manual, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9:

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Mista	R\$ 15.425,70	R\$ 2,94

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
2. Coleta Seletiva	Não faz coleta	-	-
3. Triagem dos RSD	Realizada por catadores informais	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + disposição em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 19.900,55	R\$ 3,80
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.448,00	R\$ 0,37
6. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 53.982,00	R\$ 10,30
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 35.326,25	R\$ 6,74
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 91.756,25	R\$ 17,41

De acordo com a tabela 6, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 35.326,25/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 6,74/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Selvíria, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 91.756,25/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 17,41/mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

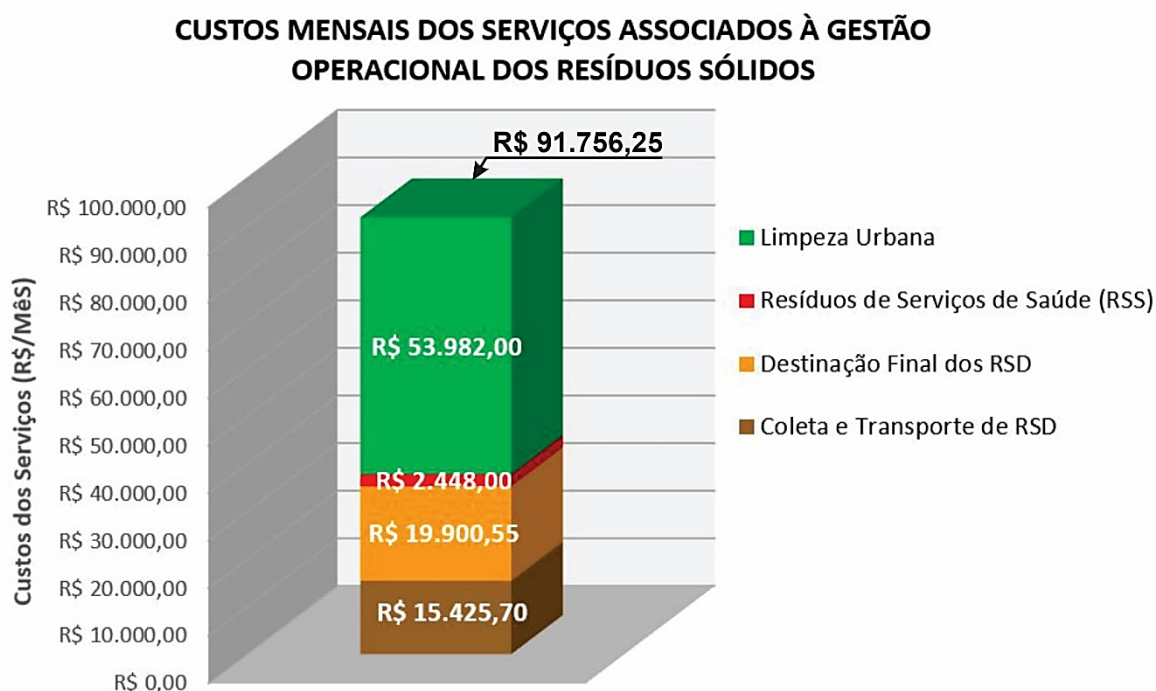


Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Selvíria-MS.

PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

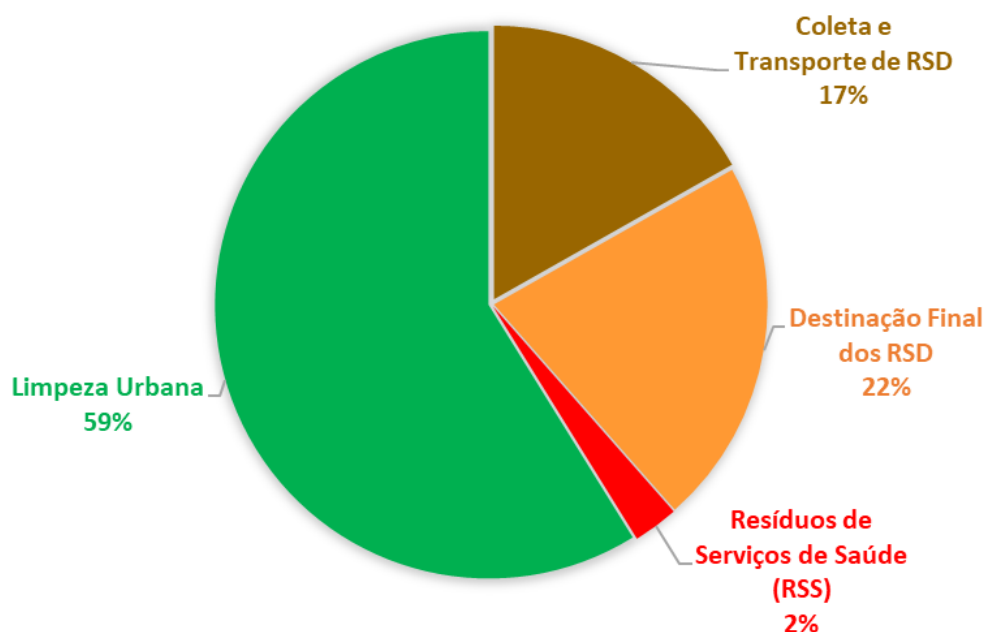


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Selvíria – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana, representando 59% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 . TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Selvíria-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem

planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas com a gestão de resíduos sólidos ou com a conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Selvíria-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente apenas à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 37.373,23/mês, totalizando R\$ 448.478,80/ano. Na tabela 10 apresentam-se as proporções recebidas pelo Município para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	R\$ 448.478,80	R\$ 37.373,23
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO =		R\$ 448.478,80	R\$ 37.373,23

Os índices do ICMS Ecológico do município de Selvíria na componente RSU para os anos de 2019 e 2020 foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Selvíria-MS nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0013	0,0036	0,0000	0,4959 (30%)
2020	0,0011	0,0024	0,0007	0,4286 (30%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 37.373,23/mês dos recursos do ICMS Ecológico referentes à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 11, o município pontuou em todos os quesitos da componente RSU no exercício-fiscal de 2020. Todavia, verifica-se que apesar do município pontuar no índice Coleta Seletiva, o mesmo não possui tal serviço devidamente implantado.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Selvíria se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

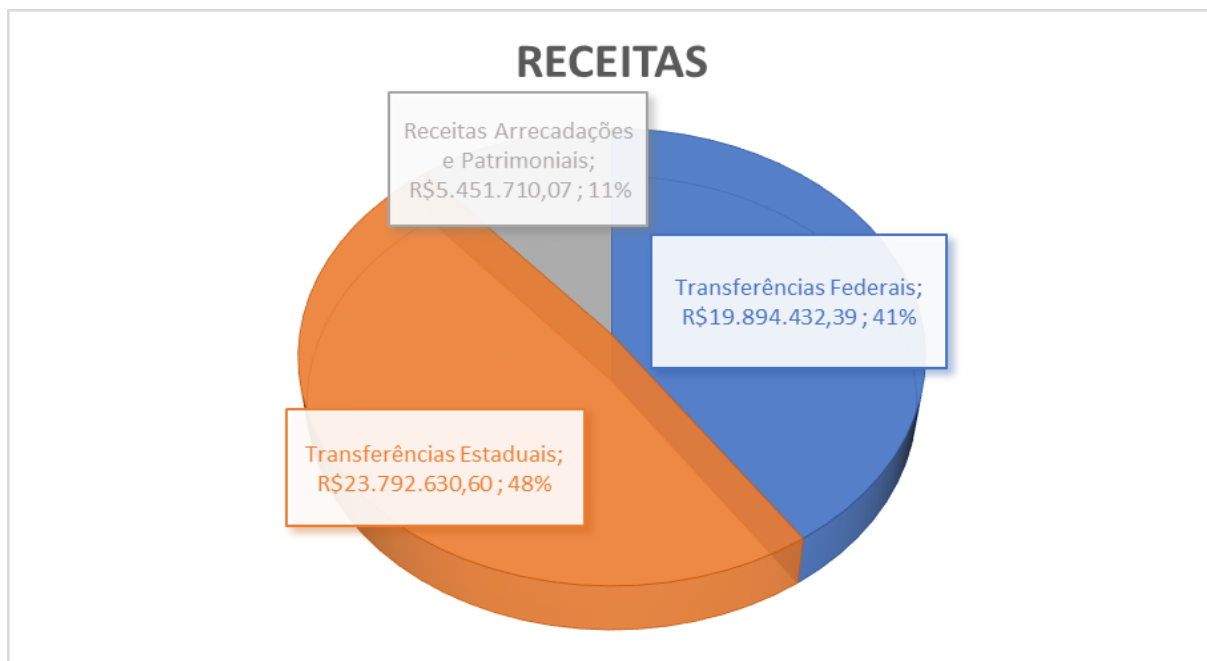


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Selvíria média dos anos de 2015 a 2019.

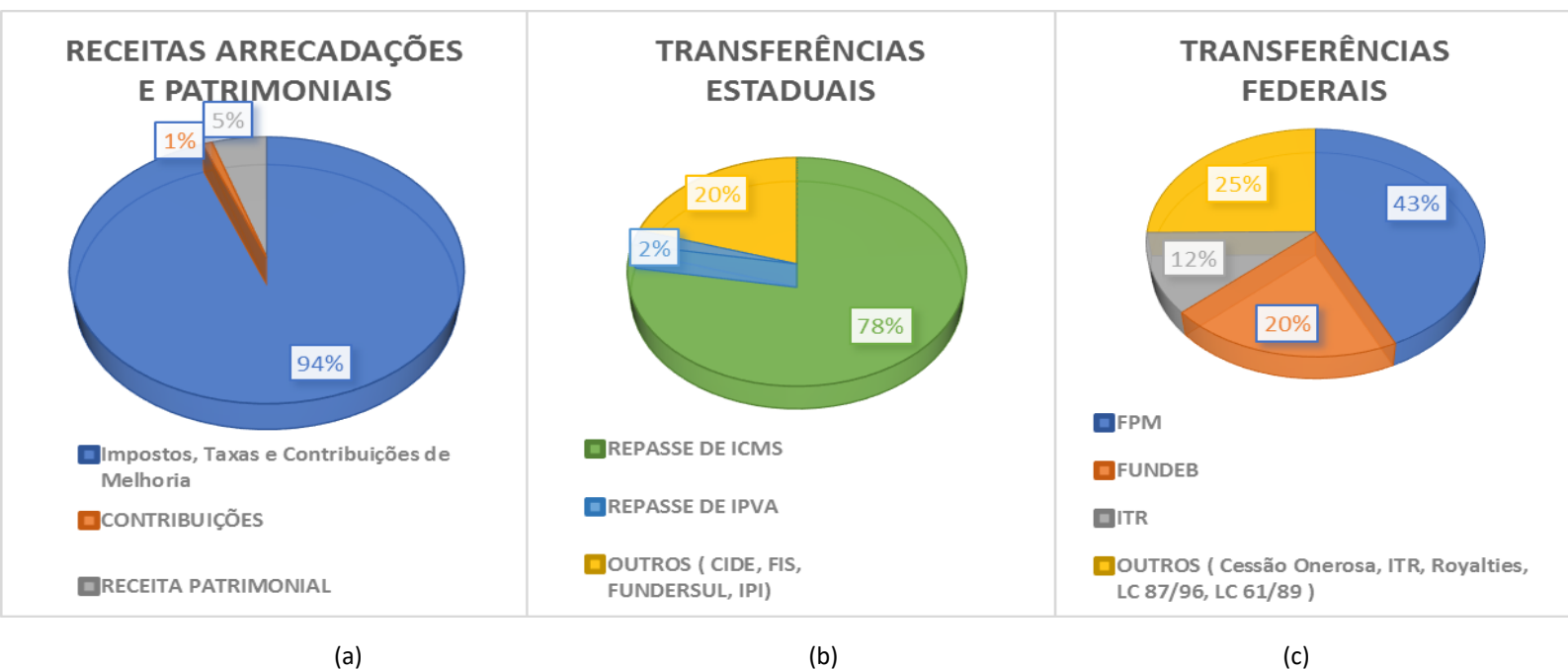


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Selvíria.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Selvíria (89%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 11% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Selvíria as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 43% de todas as transferências federais no período de 2015 a 2019.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Selvíria, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 78% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Selvíria as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (56%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	94%
IPTU	7%
ISS	56%
ITBI	19%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	1%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (19,71%), Educação (28,69%), Administração (27,74%), e Assistência Social (6,38%) que correspondem a 82,52% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico

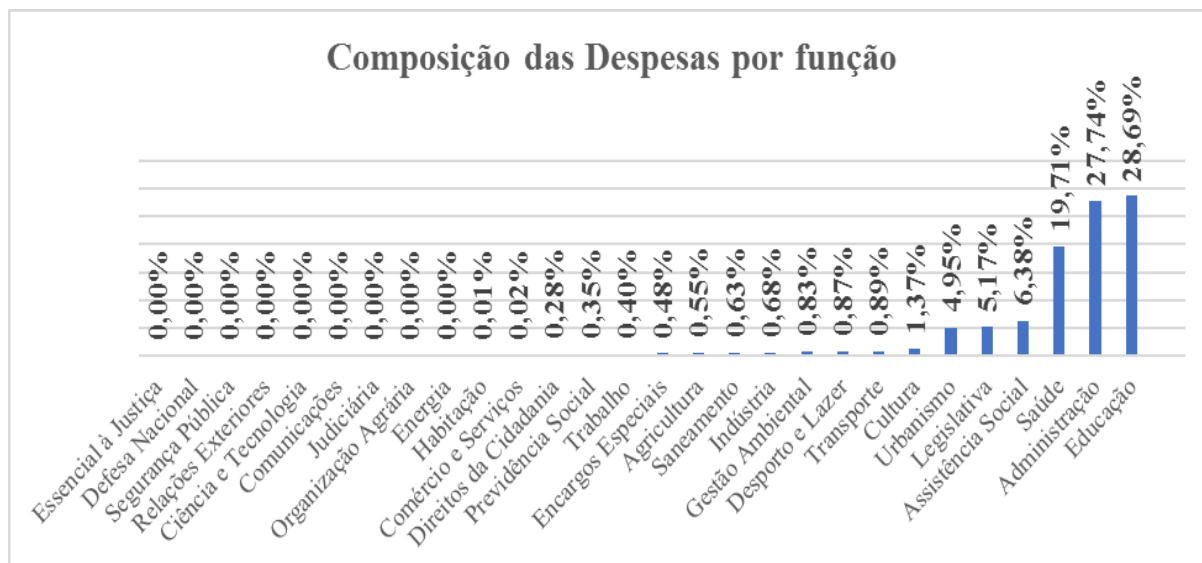


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Selvíria média dos últimos 5 anos.

Figuram apenas em 12ª dessa lista, representando aproximadamente 0,63% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido a uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não foi possível identificar, no portal da transparência do município, em qual ou quais delas as despesas teriam sido atribuídas.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

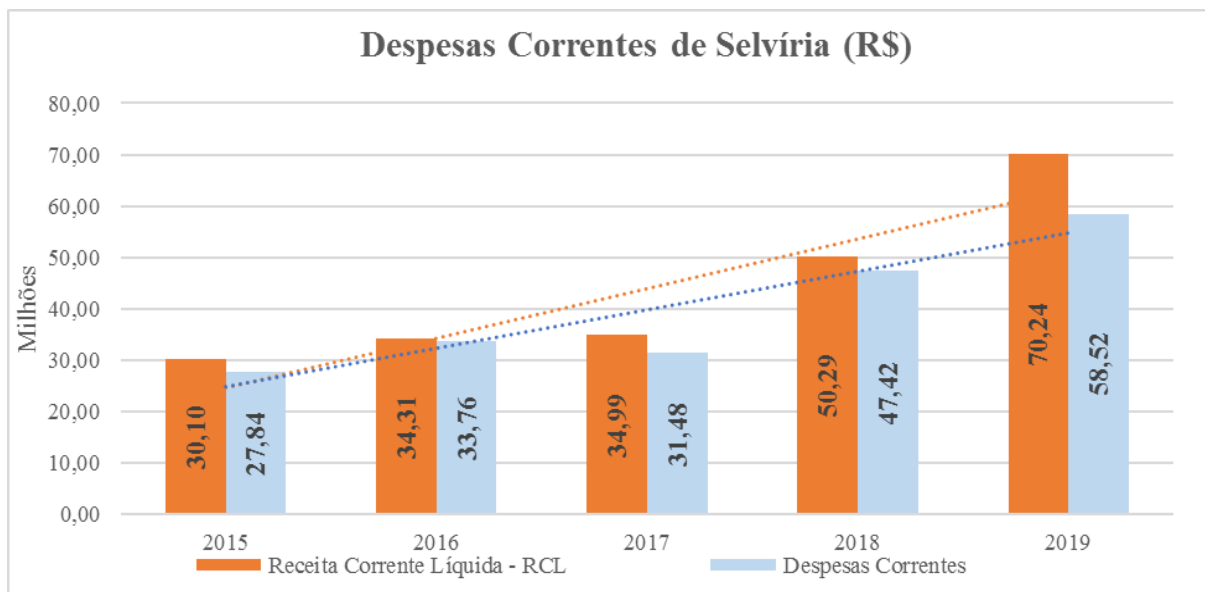


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Selvíria.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Selvíria apresentou estabilidade do ponto de vista fiscal entre os anos de 2015 a 2019.

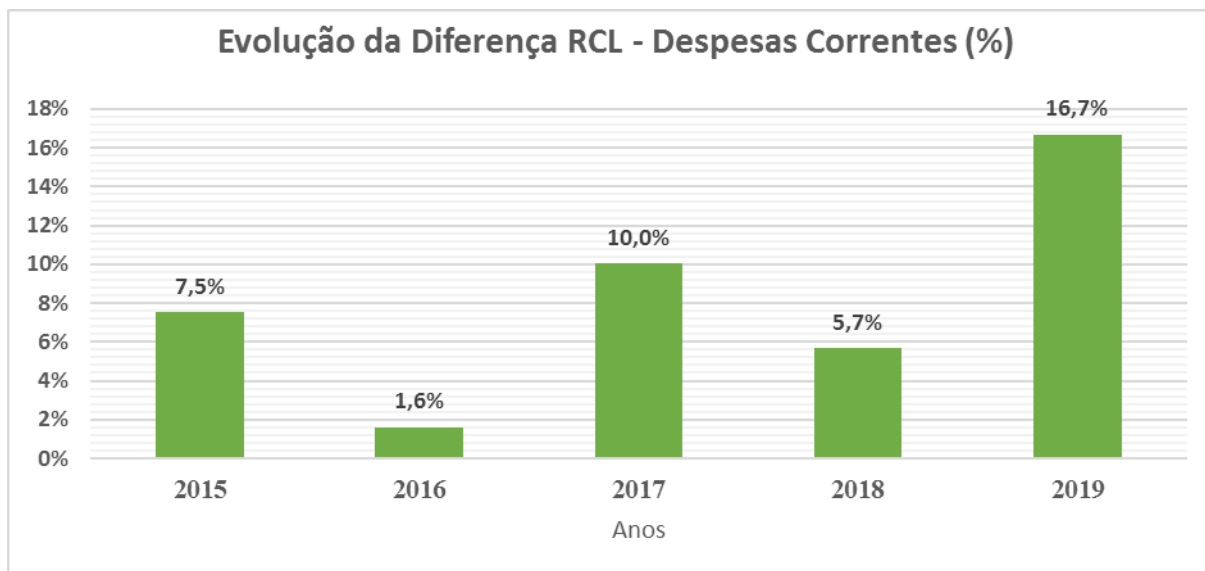


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Selvíria.

É possível concluir, a partir dos dados exibidos anteriormente, que o município de Selvíria apresenta forte dependência dos recursos estaduais, que representam 48% de toda a receita nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Selvíria-MS para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 185.108,40	R\$ 15.425,70	R\$ 2,94
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD (Lixão)	R\$ 238.806,60	R\$ 19.900,55	R\$ 3,80
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 423.915,00	R\$ 35.326,25	R\$ 6,74
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 448.478,80	R\$ 37.373,23	R\$ 7,13

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

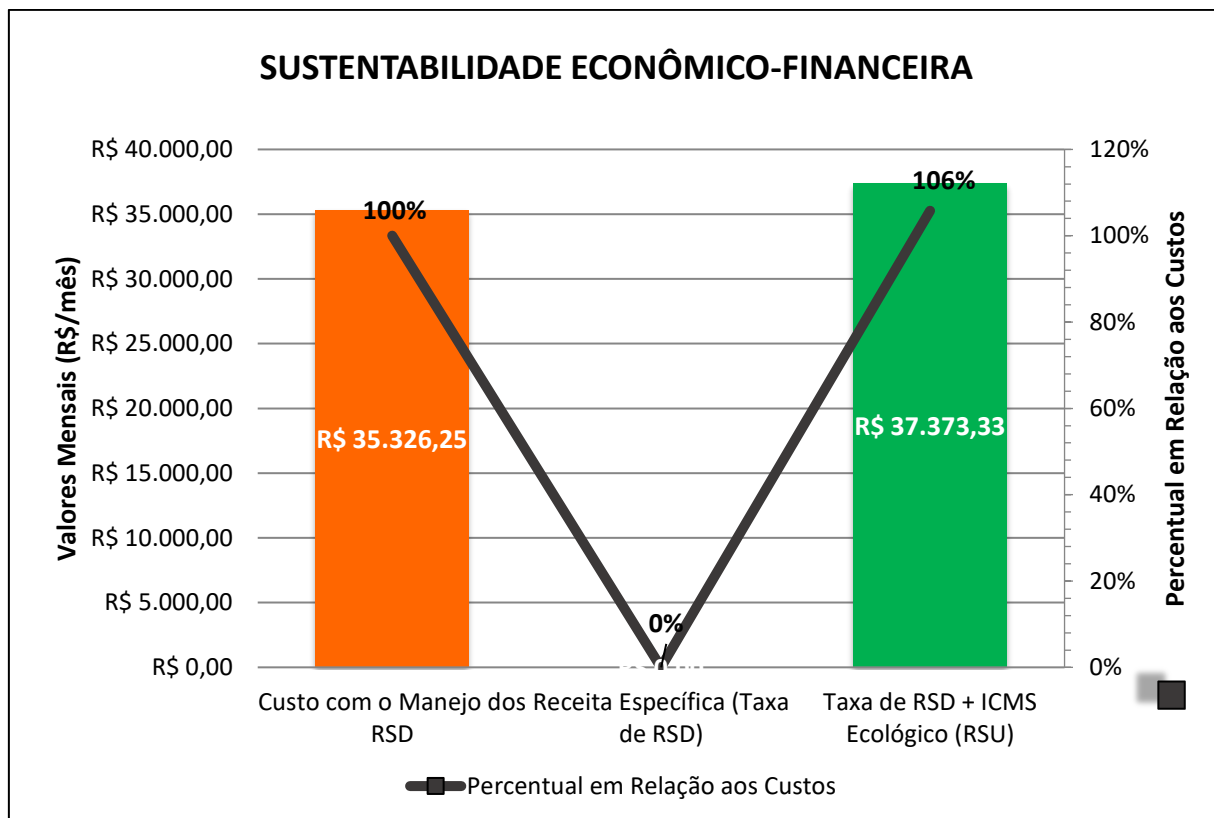


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Selvíria-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Selvíria-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 106% da despesa mensal com o manejo dos RSD.** Com isso, o município apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD.

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 5.300.48,53/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 1,73% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: existe n. 06.2017.00000866-9 de 17/05/2017.

1.1 Objeto: apurar possível dano ambiental decorrente do depósito de lixo urbano em local inadequado, conforme a conduta prevista no art. 54, §2º, V da Lei 9.605/98.

1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Ação Civil Pública: existe n. 0003516-43.2009.8.12.0021 de 07/05/2009.

2.1 Pedido: procedente para condenar o requerido a se abster de depositar os resíduos sólidos a céu aberto sem a licença ambiental; a apresentar plano de encerramento do lixão e recuperação da área; a realizar estudos ambientais para licenciamento do novo sistema de coleta e destinação de resíduos; a construir ecoponto para destinação de pneus inservíveis.

2.2 Andamento atual: recebidos os Autos do Juiz de Direito

3. Sentença Judicial resultante d ACP n. 0003516-43.2009.8.12.0021 existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data de assinatura: 17 de setembro de 2013.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Selvíria-MS.

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Selvíria – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Elaborar e implantar Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2015 - 2016	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Projetar, implantar e operar Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR)	2015 - 2034	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Projetar, implantar e operar Unidades de Compostagem de Resíduos Sólidos Orgânicos (UC)	2015 - 2034	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Incentivar a organização de cooperativas e associações de catadores	2015 - 2034	Não
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Não				Taxa vinculada ao IPTU. Adequação da taxa ao método de cálculo de taxa/tarifa definida no plano	2016 - 2017	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final no aterro sanitário CTR Buriti localizado no município de Três Lagoas-MS	Não				Elaborar estudos e análises de viabilidade na implantação de Aterro Sanitário	2015	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde	2015 - 2034	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Lixão	Não				Prover a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)	2015 - 2034	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não				Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Verdes; Garantir a disponibilidade de veículos coletores e equipamentos adequados para os serviços de limpeza Pública	2015 - 2034	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Não				-	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente	Sim	b) plano de encerramento do lixão.	25/11/2013		Encerramento do lixão;	2014	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	b) plano de recuperação da área degradada			Elaborar e implantar o plano de recuperação - PRAD da área do lixão	2015 - 2016	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	a) Pedido de licença ambiental	17/09/2013		Estudos e análises de viabilidade na implantação de Aterro Sanitário	2015	Não

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Selvíria - MS.

9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Selvíria - MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. **Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva devidamente executados e triagem dos materiais recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).**

Uma vez constada a não execução dos serviços de Coleta Seletiva, cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece no art. 36 que, nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte do gestor dos serviços públicos a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Selvíria-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 7.3.

Outro fato a se observar é o descumprimento, pela administração municipal, do Anexo VIX da Norma Regulamentadora NR 15 que determina o pagamento da insalubridade aos coletores de resíduos sólidos urbanos no percentual de 40% do salário (e não 20% como o município pratica).

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Selvíria-MS requisiite mensalmente junto a empresa contratada os

manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação da área de passivo ambiental evidenciada anteriormente no relatório, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme demonstrado no item 4.7, a Prefeitura de Selvíria-MS tem executado, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Desta forma, é recomendável que o município revise os termos contratuais, excluindo o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados de saúde - exceto os resíduos enquadrados como comuns-, ou se não for possível, que estabeleça meios de cobrança para sua coleta e destinação final, a fim de desonerar o município e atender à legislação.

Vale frisar que, para manter regular execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Selvíria-MS tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e destinação final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Recomenda-se, também, que a prefeitura busque rapidamente uma solução ambientalmente adequada para os resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Selvíria-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Brasilândia a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



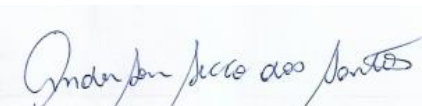
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS